



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

04/12/2025

Número: **0803074-22.2025.8.10.0059**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**

Órgão julgador: **1º Juizado Especial Cível e Criminal do Termo Judiciário de São José de Ribamar**

Última distribuição : **03/12/2025**

Valor da causa: **R\$ 20.400,00**

Assuntos: **Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
VIVIANNE MENESES DE JESUS (AUTOR)		PEDRO GUILHERME ABREU (ADVOGADO)	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
167467903	03/12/2025 15:22	Citação	Citação
167454566	03/12/2025 14:20	Petição Inicial	Petição Inicial
167455785	03/12/2025 14:20	ACAO DE OBRIGACASO DE FAZER C:C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (NEGATIVA DE COBERTURA DE E	Petição
167455789	03/12/2025 14:20	PROCURACAO - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Procuração
167455798	03/12/2025 14:20	COMPROVANTE DE RESIDENCIA - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Comprovante de endereço
167455790	03/12/2025 14:20	DOC. DE IDENTIFICACAO - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Documento de identificação
167455791	03/12/2025 14:20	VIVIANE ULTRASSOM PARTICULAR - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso
167455792	03/12/2025 14:20	REQUISICAO ULTRASSOM - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso
167455794	03/12/2025 14:20	PEDIDO NEGADO - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso
167455795	03/12/2025 14:20	PEDIDO AUTORIZADO - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso
167455796	03/12/2025 14:20	CARTAO PLANO DE SAUDE - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO – COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
E-mail: juizcivcrim_sjr@tjma.jus.br
Fone: (98) 2055-4299

PROCESSO Nº 0803074-22.2025.8.10.0059
AUTOR: VIVIANNE MENESES DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO GUILHERME ABREU - MA26988
REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Audiência

PARA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ENDEREÇO: Alameda Rochedale, 41 - Bairro Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01509-010

Senhor(a) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.,

De ordem do MM. Juiz de Direito Paulo de Assis Ribeiro, Juiz Auxiliar de Entrância Final, respondendo pelo 1º Juizado Especial Cível e Criminal de São José de Ribamar(MA) – Portaria nº 2244/2025-GCGJ, na forma da lei, fica Vossa Senhoria **CITADO(A) E INTIMADA(O)** para os seguintes fins: **[1ª] Dar CIÊNCIA** de todos os termos do processo em epígrafe, inclusive para APRESENTAR DEFESA escrita ou oral, com as provas que tiver e entender cabíveis, consoante o previsto na Lei nº 9.099/95, bem como para comparecer à **Conciliação** a ser realizada em **13/02/2026 08:40** horas, na **1ª SALA DE CONCILIAÇÃO SJR**, sede no 1º Juizado Especial Cível e Criminal do Termo Judiciário de São José de Ribamar, ficando desde já advertida de que o não comparecimento injustificado dará ensejo à decretação de revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

OBSERVAÇÕES:

As audiências, como regra, serão realizadas de forma presencial.

Nas **audiências de conciliação conduzidas por conciliadores**, será permitida a



participação por videoconferência. Todavia, desde já, adverte-se que eventuais impossibilidades de participação decorrentes de problemas tecnológicos serão de inteira responsabilidade das partes, podendo ensejar a aplicação das consequências legais previstas nos artigos 20 e 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

Caso a parte opte por participar de forma virtual, deverá ficar atenta a Resolução nº 465, de 22 de Junho 2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficando desde já advertida de que a impossibilidade de participação na audiência em decorrência de inconsistências técnicas do dispositivo próprio de acesso da parte interessada é de sua responsabilidade, restando sujeita à aplicação das penalidades previstas nos arts. 20 ou 51, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, conforme o caso. É responsabilidade da parte o ingresso no horário e na sala correta.

Para participar por videoconferência, basta acessar o link na data e na hora designadas, utilizando o navegador "Google Chrome", inserir os dados conforme exemplo abaixo e aguardar a liberação de acesso pelo moderador:

Link de acesso Sala 1: <https://vc.tjma.jus.br/jeccsjrs1>

Link de acesso Sala 2: <https://vc.tjma.jus.br/juizcivcrimsjr2>

Usuário: "Seu nome"

Senha: tjma1234 (tudo junto e minúsculo)

Esta intimação é realizada para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

DOCUMENTOS: Nos termos do art. 6º, § 3º, da Resolução-GP 522013, é possível acessar o inteiro conteúdo dos documentos constantes nos autos eletrônicos. Para tanto, acesse o endereço <https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> e no campo "NúmeroDocumento" utilize os códigos de acesso abaixo emitidos pelo Sistema Pje:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	25120314200982000000155119360
ACAO DE OBRIGACASO DE FAZER C:C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (NEGATIVA DE COBERTURA DE E	Petição	25120314200986600000155119377
PROCURACAO - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Procuração	25120314200993100000155119381
COMPROVANTE DE RESIDENCIA - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Comprovante de endereço	25120314201024300000155119390
DOC. DE IDENTIFICACAO - VIVIANNE MENESES DE JESUS	Documento de identificação	25120314201029900000155119382
VIVIANE ULTRASSOM PARTICULAR - VIVIANE	Documento Diverso	25120314201038500000155119383



MENEZES DE JESUS		
REQUISICAO ULTRASSOM - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso	25120314201044000000155119384
PEDIDO NEGADO - VIVIANE MENEZES DE JESUS	Documento Diverso	25120314201050400000155119386
PEDIDO AUTORIZADO - VIVIANE MENEZES DE JESUS	Documento Diverso	25120314201055800000155119387
CARTAO PLANO DE SAUDE - VIVIANE MENESES DE JESUS	Documento Diverso	25120314201061800000155119388

Dado e passado o presente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, em 3 de dezembro de 2025. Eu, LUCAS TADEU SANTOS RIBEIRO, Diretor de Secretaria, com fundamento no art. 93, XIV, da Constituição Federal, nos arts. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC e no Provimento-CGJ nº 22/2018, digitei e assinei.

LUCAS TADEU SANTOS RIBEIRO
Diretor de Secretaria



EM ANEXO



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 1º JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR- MA**

VIVIANE MENESES DE JESUS, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 05623303307 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 05623303307, residente e domiciliada na Rua 01, 4 QD 01 COND TRACOA RIO SÃO JOAO, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000, local onde recebe notificações e intimações processuais, por seu advogado que a esta subscreve (procuração anexa), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente

**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
(NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME EM EMERGÊNCIA
OBSTÉTRICA)**

Em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (Plano Amil Nacional)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.309.127/0001-79, com sede em Alameda Rochedale, 41 - Bairro Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01509-010, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Autora declara, sob as penas da lei e conforme o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

☎ (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



Embora exerça atividade do lar, sua remuneração é modesta e completamente comprometida com as despesas essenciais do lar, o que a coloca na situação de hipossuficiência jurídica e econômica para fins de acesso à justiça. Requer, destarte, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

II. SÍNTESE DO CONTRATO E DOS FATOS

II.I. DO VÍNCULO CONTRATUAL E A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA

A Autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela Ré, mediante contrato de prestação continuada (plano de referência com cobertura Ambulatorial e Hospitalar), mantendo suas obrigações contratuais rigorosamente em dia, conforme demonstram os comprovantes anexos.

O objetivo primário da contratação de um seguro ou plano de saúde reside na legítima expectativa do consumidor de que terá pleno acesso aos serviços médico-hospitalares necessários, especialmente em momentos de vulnerabilidade extrema, como as situações de urgência e emergência, que caracterizam o próprio risco contratado, sendo a proteção da vida e da integridade física a finalidade essencial do pacto.

O presente caso, envolvendo a saúde da gestante e do nascituro, demonstra o grau máximo de risco e a premente necessidade de amparo imediato, que é justamente a razão de ser do contrato firmado com a Amil Assistência Médica Internacional S.A., caracterizada pela sua abrangência nacional.

II.II. DA PRIMEIRA INTERCORRÊNCIA E O RECONHECIMENTO INICIAL DA COBERTURA



Em 28 de novembro de 2024, a Autora, em estado gestacional, necessitou de atendimento de emergência, procurando o hospital credenciado em razão de sintomas que demandavam acompanhamento imediato e urgente.

O médico plantonista, após a avaliação clínica inicial e a constatação da intercorrência, solicitou de imediato a realização de exame de ultrassom, procedimento essencial e inadiável para monitorar o estado de saúde da paciente e, fundamentalmente, do bebê que estava sendo gestado, no contexto de uma emergência obstétrica.

Naquela ocasião, a operadora Ré, Amil, reconhecendo a necessidade imperiosa e a emergência do quadro clínico, prontamente autorizou a realização do exame solicitado sem maiores entraves burocráticos.

Este fato inicial serve como prova inconteste de que o procedimento de ultrassonografia em emergência obstétrica está compreendido na cobertura contratual, sendo a sua realização de fundamental importância e técnica habitual neste tipo de ocorrência de alto risco gestacional.

II.III. A EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA CRÍTICA, A NECESSIDADE E A NEGATIVA INDEVIDA

O quadro clínico da Autora se agravou significativamente poucas semanas depois, demandando uma nova intervenção de emergência ainda mais crítica e alarmante. No dia 02 de fevereiro de 2025, a Autora procurou o serviço de emergência hospitalar, desta vez apresentando um sintoma alarmante e que indicava alto risco gestacional: a perda de líquido.

A perda de líquido amniótico durante a gestação sinaliza inequivocamente uma condição de risco extremo e iminente, podendo levar a complicações sérias, dano permanente e até a morte imediata



tanto para a vida da mãe quanto para o feto, exigindo diagnóstico e intervenção médicos imediatos e eficientes.

O médico plantonista, diante da gravidade intransponível da situação clínica e da necessidade premente de avaliação detalhada da condição uterina e fetal para determinar o manejo clínico e a conduta obstétrica adequada à emergência, solicitou, novamente, o exame de ultrassom pélvico.

Contudo, diferentemente do que ocorrera de forma correta em novembro de 2024, a operadora Ré, Amil Assistência Médica Internacional S.A., de forma inexplicável, arbitrária, e por uma demonstração absoluta de insensibilidade humana e contratual, negou integralmente a autorização para a cobertura do exame de ultrassom solicitado em regime de emergência.

A negativa, neste cenário de perda de líquido amniótico, é uma conduta que beira o descaso com a vida, pois cerceia o médico de seu instrumento primordial de diagnóstico.

II.IV. O DESVIO PRODUTIVO E A COBRANÇA DA PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL

Diante da negativa categórica da operadora, a paciente e o hospital onde estava internada em observação foram forçados a iniciar um longo, desnecessário e angustiante calvário administrativo em um momento de extremo sofrimento e vulnerabilidade.

O hospital solicitou expressamente à Autora que tentasse contato direto por seus próprios meios com o plano de saúde para obter a autorização, dada a urgência intransigente da situação e a impossibilidade prática de aguardar um processo burocrático prolongado que poderia colocar a vida do nascituro em xeque.

A Autora, Viviane Meneses de Jesus, em um momento de fragilidade física e emocional extrema, com o risco iminente de perder o

📞 (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



bebê ou de sofrer graves complicações de saúde, dedicou inúmeras tentativas de contato com o plano de saúde Réu, ligando diversas vezes, conforme narrado, porém todas as ligações foram infrutíferas, resultando em absoluta falta de sucesso na obtenção da liberação do exame.

A inércia, a burocracia desmedida e a negativa reiterada do plano de saúde em prover o atendimento essencial criaram, para a gestante, uma situação de desamparo absoluto e desesperador, violando os princípios basilares da boa-fé objetiva e do dever de cuidado.

Em face da emergência médica instalada e da inegável necessidade de saber a condição detalhada do bebê — que estava sob risco grave e concreto devido à perda de líquido amniótico — a Autora foi forçada a tomar a difícil decisão de custear o exame em particular, fora da rede credenciada, para realizar o ultrassom imediatamente, sem o qual o quadro clínico não poderia ser avaliado com segurança.

Este exame complementar, vital e crucial para a segurança gestacional naquele momento, foi realizado mediante o pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais), valor este que foi retirado de recursos próprios e que deve ser integralmente ressarcido pela operadora em dobro.

A conduta da Ré, ao negar um procedimento de diagnóstico indispensável para avaliação em situação de emergência obstétrica, forçou a consumidora, já extremamente vulnerável e em estado de sofrimento, a arcar com um custo que era de responsabilidade contratual e legal da operadora, sob pena de colocar em risco a vida de seu filho.

Os fatos narrados demonstram uma patente e inescusável falha na prestação do serviço essencial, ensejando a reparação integral pelos danos materiais e morais, bem como pelo desvio produtivo sofrido.

📞 (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.

III. DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA PRETENSÃO

III.I. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

A relação jurídica estabelecida entre a Autora e o Plano de Saúde Réu, Amil Assistência Médica Internacional S.A., é inequivocamente de consumo, amplamente amparada pelas normas protetivas e de interesse social do Código de Defesa do Consumidor (**Lei nº 8.078/90**) e submetida à legislação específica (**Lei nº 9.656/98**).

A operadora Ré se enquadra na definição legal de fornecedor de serviços (**artigo 3º do CDC**) e a Autora como consumidora final (**artigo 2º do CDC**).

O contrato de plano de saúde configura-se, por excelência, como um contrato de adesão, onde as cláusulas substanciais são unilateralmente estipuladas pela fornecedora, sem que o consumidor hipossuficiente possa discuti-las ou modificá-las significativamente.

Por essa razão, qualquer interpretação contratual que estabeleça restrições de direitos, como a suscitada negativa de cobertura, deve ser resolvida de forma mais favorável ao consumidor, conforme o princípio hermenêutico insculpido no **artigo 47 do CDC**.

Ademais, a hipossuficiência técnica, informacional e a vulnerabilidade do consumidor perante o gigantismo da operadora de saúde justificam plenamente a inversão do ônus da prova, nos termos do **artigo 6º, VIII, do CDC**, como um meio eficaz de facilitação da defesa de seus direitos em Juízo, em vista da verossimilhança das alegações da Autora.

É sob a ótica da proteção da vida e da saúde, direitos fundamentais da pessoa humana e do consumidor, que as negativas de cobertura devem ser analisadas com rigor e cautela, impondo-se a declaração de nulidade de qualquer cláusula, seja ela expressa ou



implicitamente aplicada, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, que seja incompatível com a natureza do contrato ou que viole os deveres anexos de boa-fé e equidade contratual, conforme preconiza o artigo **51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor**.

III.II. DA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA EM EMERGÊNCIA

A Lei nº 9.656/98, que estabelece as regras de funcionamento e as coberturas mínimas obrigatórias para os planos e seguros privados de assistência à saúde, é categórica ao determinar, em seu artigo 35-C, I, que é de cobertura obrigatória o atendimento integral nos casos de emergência e urgência.

A situação enfrentada pela Autora em 02/02/2025, caracterizada pela perda de líquido amniótico durante a gestação, insere-se de forma absoluta e irrefutável no conceito legal de emergência, uma vez que o quadro clínico implica risco imediato de lesão irreparável, mal súbito ou, até mesmo, morte, tanto para a mãe quanto para o bebê.

O exame de ultrassom, neste contexto clínico gestacional de risco iminente, não possui a natureza de um exame eletivo ou meramente acessório; ele se constitui como o instrumento diagnóstico fundamental, solicitado com urgência pelo médico assistente, que visa investigar a causa e a extensão real da perda de líquido, permitindo que a equipe médica adote as medidas terapêuticas e intervencionistas imediatas para salvaguardar a vida e a saúde do nascituro.

Negar a realização de um exame complementar essencial e indispensável para o diagnóstico e o tratamento adequado de uma emergência obstétrica equivale, na prática e em termos jurídicos, à própria negativa de socorro e de atendimento integral, esvaziando a finalidade precípua do contrato de plano de saúde firmando com a Amil.

☎ (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.

A irresignação do ordenamento jurídico com a conduta da operadora de saúde que nega exame ou procedimento essencial ao tratamento de doença ou condição coberta pelo plano, especialmente quando tal negativa ocorre em regime de emergência, é manifesta e consolidada.

A boa-fé que rege a relação de consumo impõe à operadora a responsabilidade indeclinável de não interferir na esfera da atuação técnica do profissional médico, nem limitar os meios necessários para atingir a cura ou, no caso vertente, para preservar a vida e a integridade física da gestante e do feto.

O contrato de plano de saúde, enquanto garantia de segurança e proteção à saúde, jamais pode servir como pretexto para a frustração completa das expectativas legítimas do consumidor, transformando-se em um fardo burocrático e uma fonte de insegurança, em vez de um instrumento de proteção efetiva.

Ademais, a legislação do setor não concede às operadoras a prerrogativa de criar restrições que impliquem o retardamento ou a vedação de procedimentos indispensáveis para o diagnóstico em casos gravíssimos.

A partir do momento em que a gestante Viviane é admitida na emergência com perda de líquido, a operadora Amil assume a responsabilidade indeclinável pela assistência integral até a alta médica, englobando todos os procedimentos e exames necessários, conforme a indicação técnica e soberana do profissional de saúde.

A negativa, portanto, caracteriza-se como ato ilícito contratual e legal, a impor a responsabilidade civil objetiva da Ré pelos danos dele advindos, conforme o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

III.III. DO DANO MATERIAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO

☎ (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 @ meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



A conduta ilícita perpetrada pela operadora Amil, ao negar a cobertura de um exame de ultrassom imediatamente necessário, sob o argumento de que a autorização não foi liberada em tempo hábil, obrigou a Autora a buscar o serviço junto à rede particular, incorrendo no custo de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** para garantir a segurança e a continuidade de sua gestação, que corria sério risco.

A despesa efetuada possui nexó de causalidade direto e imediato com a falha e a recusa injustificada da Ré em cumprir sua obrigação contratual e legal de prestar assistência em regime de emergência.

O dano material, devidamente comprovado pelo desembolso realizado pela Autora em 02/02/2025, deve ser integralmente ressarcido. Contudo, em virtude da flagrante má-fé contratual da operadora ao promover uma recusa injusta e desmotivada, forçando a Autora a pagar por aquilo que já estava plenamente coberto e contratado, revela-se cabível a aplicação da sanção civil prevista no instituto da repetição do indébito, nos termos do artigo **42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor**.

O mencionado dispositivo legal é categórico ao estabelecer que o consumidor que for cobrado em quantia indevida ou obrigado a realizá-la em virtude de serviço não prestado tem direito à repetição do indébito, que deve ser feita por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos consectários legais (correção monetária e juros legais), salvo na hipótese de engano justificável. No presente caso, não há como cogitar a existência de engano justificável.

A operadora detinha plena ciência da situação de emergência obstétrica grave e do dever contratual irrestrito de cobrir exames diagnósticos complementares em tais circunstâncias.

A recusa reiterada, acompanhada da inércia em prestar o atendimento à paciente em momento de extremo risco, demonstra

☎ (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.

negligência grave, imprudência e uma má-fé objetiva necessária à aplicação da penalidade civil.

Dessa forma, o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) dispendido pela Autora a título de dano material deverá ser restituído em dobro, alcançando o montante total de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC e desde a data do efetivo desembolso (02/02/2025).

III.IV. DO DANO MORAL PELA NEGATIVA ABUSIVA EM EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

A negativa de cobertura de exame médico essencial em situação de emergência, especialmente quando esta se encontra intrinsecamente ligada à gestação e ao risco iminente de vida para o nascituro, transborda em muito a esfera do mero descumprimento contratual, consolidando a figura do dano moral *in re ipsa*, ou seja, aquele que se presume pela própria gravidade e ilicitude do fato.

A conduta fria e negligente assumida pela Ré Amil expôs a Autora, Viviane Meneses de Jesus, a um doloroso quadro de extrema angústia, aflição, desespero e insegurança, colocando em risco a própria continuidade da gestação e a saúde de seu filho ainda não nascido.

A proteção à maternidade, à família e, de modo especial, ao nascituro, é alçada à categoria de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação infraconstitucional.

Ao procrastinar, burocratizar excessivamente e, finalmente, negar a assistência médico-hospitalar necessária, o plano de saúde violou frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde e à vida.



A Autora, naquele momento crítico, marcado pela perda de líquido amniótico, encontrava-se em estado de fragilidade física e emocional inigualável, buscando socorro desesperadamente.

A imposição de um calvário burocrático em tais circunstâncias, a necessidade de dedicar tempo e energia a inúmeras tentativas de contato telefônico infrutíferas para obter uma liberação que era devida, e a consequente obrigação de custear um exame vital para o diagnóstico, transformam o evento em um verdadeiro martírio moral, que exige pronta e efetiva reparação judicial para restabelecer o equilíbrio violado.

O ato ilícito da Ré reside na desvirtuação completa da natureza do contrato securitário de saúde, cuja finalidade precípua é exatamente a proteção do consumidor em momentos de crise aguda, transformando-o em fonte de sofrimento adicional e risco desnecessário para a vida.

O entendimento jurídico é pacífico ao considerar que a negativa de cobertura em caso de urgência ou emergência, ainda que sob alegação de óbice administrativo, é eminentemente abusiva, pois frustra a finalidade mais essencial do contrato e atinge diretamente a esfera existencial do consumidor, constituindo dano moral presumido pela dor e pelo medo infligidos.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os três pilares que lhe conferem funcionalidade plena e eficácia social: **A) A função compensatória**, com o objetivo de mitigar o sofrimento, a angústia e o desamparo experimentados pela vítima gestante; **B) A função punitiva**, para sancionar a conduta ilícita, abusiva e desumana da operadora, que optou pelo lucro e pela burocracia em detrimento da vida; e **C) A função pedagógica** ou preventiva, com o fito de desestimular a reiteração de práticas semelhantes no altamente regulamentado mercado de planos de saúde,



garantindo a observância rigorosa da boa-fé objetiva na prestação de serviços essenciais.

Sendo assim, considerando a extrema gravidade da situação (risco obstétrico, risco à vida fetal e perda de líquido amniótico), a necessidade de custeio particular em momento de urgência vital, o manifesto desvio produtivo causado, e o profundo desgaste emocional e psicológico sofrido pela Autora, a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar significativo e exemplar, capaz de refletir a reprovabilidade máxima da conduta da Ré e de alertar o mercado sobre a seriedade de negar socorro e assistência profissional em períodos críticos da vida do consumidor. Sugerindo-se assim o valor de **R\$ Vinte Mil Reais (R\$ 20.000,00)**

III.V. DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

A situação fática minuciosamente narrada também se enquadra de forma perfeita e inequívoca na teoria doutrinária e jurisprudencial do desvio produtivo ou da perda do tempo útil do consumidor.

A Autora, estando alocada em um ambiente hospitalar em situação de emergência gestacional, com sua saúde e a do nascituro comprometidas pela perda de líquido amniótico, foi indevidamente e cruelmente compelida a desviar seu tempo, sua energia e seu foco para tentar solucionar um problema que era de exclusiva responsabilidade contratual e legal da operadora de saúde Amil.

O tempo da vida de Viviane, que deveria ter sido dedicado integralmente ao seu cuidado, ao repouso essencial e ao monitoramento profissional de sua gestação de alto risco, foi, ao invés disso, gasto em inúmeras e infrutíferas ligações, enfrentamento de protocolos de atendimento ineficientes e tentativas de solução administrativa que só

📞 (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



agregaram mais sofrimento, tudo isso a pedido do próprio hospital e em face da negligência e da inação da Ré.

Este desgaste irracional, somado à angústia inerente à negativa de cobertura, configura um dano autônomo, merecedor de reparação, por impor ao consumidor, no auge de sua vulnerabilidade, um esforço produtivo desnecessário e altamente prejudicial para o exercício de um direito que já estava assegurado de forma contratual e legal.

O manifesto desprezo ao tempo vulnerável da consumidora gestante, em uma circunstância de extrema fragilidade física e emocional, aprofunda o dano moral experimentado e patenteia a atitude inaceitável, negligente e passível de punição da operadora de saúde no cumprimento de sua obrigação precípua de prestar um serviço eficiente, contínuo, adequado e imediato.

IV. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto e juridicamente fundamentado, a Autora requer a Vossa Excelência:

1.O deferimento dos benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em virtude da hipossuficiência financeira da Autora para arcar com as despesas processuais.

2.A citação da Ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., no endereço declinado no preâmbulo desta peça, para que, querendo, apresente defesa no prazo legal, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e da confissão quanto à matéria de fato.

3.A inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,

 (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395  meloeaguiaradvogados  meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



dada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória da consumidora frente à complexidade da operadora de saúde.

4. A total **PROCEDÊNCIA** da presente Ação, para:

A) CONDENAR a Ré ao pagamento de **Danos Materiais**, decorrentes da negativa abusiva que obrigou a Autora a custear o exame de ultrassom vital (R\$ 200,00), devendo o valor ser restituído em dobro, conforme imperativo do artigo 42, Parágrafo Único, do CDC, totalizando a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes desde a data do efetivo desembolso (02/02/2025).

B) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização a título de **Danos Morais**, em virtude da profunda angústia, sofrimento e risco impostos à Autora e ao nascituro em situação de emergência obstétrica, bem como pelo patente desvio produtivo do consumidor, em montante justo e razoável, sugerindo-se o valor de **R\$ Vinte Mil Reais (R\$ 20.000,00)**, ou outro que este Juízo entenda adequado, observando as funções compensatória, punitiva e pedagógica da verba indenizatória, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data do arbitramento.

5. A condenação da Ré ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão da complexidade da matéria e do notório trabalho profissional.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova documental anexa, depoimento pessoal da representante legal da Ré, oitiva de testemunhas, se

📞 (98) 99166-2700 | (98) 99239-1395 📧 meloeaguiaradvogados ✉ meloeaguiar.intimacoes@gmail.com

📍 Avenida Coronel Colares Moreira, Qd D, N. 7, Ed. Planta Tower, Sala 313, São Luís MA, 65075-441, Brasil.



necessário, e qualquer outro meio que se mostre útil e pertinente ao esclarecimento pleno da verdade dos fatos.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).**

Nestes termos,

Pede deferimento.

São José de Ribamar/MA, 03 de dezembro de 2025.

THÁLLYSON ANTONIO MOTA AGUIAR

OAB/MA nº 23.318

ANGELO ANTONIO MELO CARVALHO

OAB/MA nº 25.964

PEDRO GUILHERME ABREU

OAB/MA nº 26.988



MA
MELO E AGUIAR
ADVOCADOS
PROCURAÇÃO AD JUDICIA
Com declaração de Hipossuficiência Econômica

Nome: VIVIANNE MENESES DE JESUS	
Nacionalidade: BRASILEIRA	Estado civil: UNIÃO ESTÁVEL
Profissão: DO LAR	Tel. (98)
RG: 056.233.033-07 SSP/MA	CPF: 056.233.033-07
Endereço: RUA 01, 4 QD 01 COND TRACOA - RIO SAO JOAO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65110-000.	
Outorgados	THÁLLYSON ANTONIO MOTA AGUIAR, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/MA sob o nº 23.318, ANGELO ANTONIO MELO CARVALHO, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/MA sob o nº 25.964, PEDRO GUILHERME ABREU, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/MA Nº 26.988 integrantes do escritório MELO & AGUIAR SOCIEDADE DE ADVOCADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.586.144/0001-63, regulamente inscrita na OAB/MA 2400214, sito à Av. Cel. Colares Moreira, Ed. Planta Tower, Sala 313, Bairro Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-441.
Poderes	Clausula ad judicia, podendo, ainda, conciliar, desistir, transigir e fazer acordos, recorrer, receber e dar quitação, inclusive receber e levantar alvará judicial em nome do outorgante, confessar, firmar compromissos, prestar declarações, assinar declaração de isenção de Imposto de Renda, de hipossuficiência econômica, de endereço, receber notificações ou intimações, bem como substabelecer a presente, com ou sem reservas de poderes, se assim lhe convier, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.
Declaração de Hipossuficiência Econômica	Na oportunidade, declara o Outorgante, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tem condições de arcar com as despesas inerentes às custa processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

São Luís, 18 de setembro de 2025.

Vivianne menezes de Jesus
VIVIANNE MENESES DE JESUS



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: DIEGO PEREIRA SILVA

ENDEREÇO:

RUA 01, 4 QD 01 COND TRACOA - RIO SAO JOAO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65110-000
IDENTIFICAÇÃO: 5.10.0.1800.0

CDC

1397200-6

DATA DE VENCIMENTO

20/05/2025

REFERÊNCIA

Maio/2025

Nº DA CONTA

12348479

TOTAL A PAGAR (R\$)

77,93

PREZADO(A) CONSUMIDOR

PREZADO(A) CLIENTE: INFORMAMOS QUE EM BREVE HAVERÁ REMANEJAMENTO DA ROTA DE LEITURA E CONSEQUENTEMENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y24H030022	80862	AGUA+ESGOTO	1RES	08/05/2025	MEDIDO REAL4
LEITURA ANTERIOR	08/04/2025	32	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO4
LEITURA ATUAL	08/05/2025	36	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	06/06/2025	FATURADO10

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

ABR/2025	6	
MAR/2025	7	
FEV/2025	6	
JAN/2025	7	
DEZ/2024	5	
NOV/2024	1	
OUT/2024	2	
SET/2024	1	
AGO/2024	0	
JUL/2024	4	
JUN/2024	1	
MAI/2024	2	

Média dos últimos 6 meses: 5

Média dos últimos 12 meses: 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

MULTA-R.03/2025	1,52
ÁGUA - RESIDENCIAL	37,88
ESGOTO - RESIDENCIAL	37,88
JUROS-R.03/2025	0,65

VALOR TOTAL - R\$77,93

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$7,01 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 1 FATURA(S) EM ATRASO.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Aviso importante: Não identificamos o pagamento das faturas abaixo discriminadas.Mantenha sua conta em dia! O não pagamento do débito apontado poderá ocasionar a suspensão do fornecimento dos serviços,como permitido pelo art. 40, Lei 11.445/07 e art. 79.I do Regulamento de Serviços desta Concessão. Para restabelecimento dos serviços, será cobrada taxa de religação, conforme tabela vigente.Caso já tenha sido quitado o débito, pedimos seja desconsiderada essa notificação.

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$147,39

Débitos Pendentes

Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
04/25	20/04/2025	R\$ 147,39			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	ANALISES EXIGIDAS	ANALISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
Turbidez	5	5	5
Cloro Residual Livre	5	5	5
Coliformes Totais	5	5	5

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826800000000 779314292029 505200113973 200202505067



Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC
1397200-6

Nº CONTA
12348479

REFERÊNCIA
Maio/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2025

VALOR R\$
77,93

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Número do documento: 25120314201024300000155119390

https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120314201024300000155119390

Assinado eletronicamente por: PEDRO GUILHERME ABREU - 03/12/2025 14:20:10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL



Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Name

VIVIANNE MENESES DE JESUS

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number

056.233.033-07

Sexo / Sex

F

Data de Nascimento / Date of Birth

28/03/1992

Nacionalidade / Nationality

BRA

Naturalidade / Place of Birth

SAO LUIS/MA

Validade / Expiry

27/11/2034



Vivianne Meneses de Jesus

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Número do documento: 25120314201029900000155119382

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120314201029900000155119382>

Assinado eletronicamente por: PEDRO GUILHERME ABREU - 03/12/2025 14:20:10

A10010261767



P-002

Filiação / Filiation
MARIA LUZIA MENESES

ANANIAS DE JESUS

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Emissão / Issue
27/11/2024



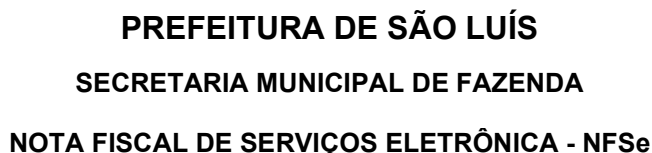

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Fábio Sergio Viegas Castro
Diretor do Instituto de Identificação

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Valid

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983





Código de Verificação
3794.9912.69BA.C56B.858C.33FC.2B70.9F28

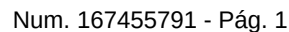
— CLÍNICA —
SÃO MATHEUS

clिकासaomatheus@yahoo.com. Telephone : (98) 32476604

Telephone : 99985796

Descrição : SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE VIVIANNE MENESES DE JESUS EM 20/02/2025 REQ 250544430

Serviço : 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.



Registro ANS:
326305

Nº Guia Principal:

Data de Autorização:

Senha:

Data Validade da Senha:

Nº Guia Operadora

Data de Emissão da Guia

Dados do Beneficiário

Validade da Carteira:

Nome:
VIVIANNE MENESES DE JESUS

Número do Cartão Nacional de Saúde:

Autorização a PN

Número da Carteira:

Nome do Contratado

Código na Operadora / CNPJ / CPF
23813270000117

NATOS LUMINE EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nome do Profissional Solicitante:
JOAO BATISTA LIMA FILHO

Conselho Profissional:

Número do Conselho:

UF:

Código CBO-S:

Assinatura do Profissional Solicitante

Dados da Solicitação / Procedimentos e Exames Solicitados

Data / Hora Solicitação:

Indicação Clínica (obrigatório se pequena cirurgia, terapia, consulta de referência e alto custo):

Dr. João Batista Lima Filho

Ginecologia Obstetrícia

CRM-MA: 2429

Quant. Autorizada

1,00

Caráter do Atendimento:

U - Urgência/Emergência

E - Eletiva

Descrição

Tabela

Código do Procedimento

US OBSTETRICA DOPPLER FETAL

Dados do Contratado Executante

Código na Operadora / CNPJ / CPF

Nome do Contratado:

Código CNES

Dados do Atendimento

Tipo Atendimento: 01 - Remoção 02 - Pequena Cirurgia 03 - Terapias 04 - Consulta 05 - Exame 06 - Atendimento Domiciliar

07 - SADT Internado 08 - Quimioterapia 09 - Radioterapia 10 - TRS - Terapia Renal Substitutiva

Indicação de Acidente: 0 - Acidente ou doença Rel. ao Trab

1 - Transito 2 - Outros

Tipo de Consulta:

Motivo de Encerramento:

Procedimentos e Exames Realizados

Data

Hora Inicial

Hora Final

Tabela

Código do Procedimento

Descrição

Quant.:

Via

Tec

% Red Acres.

Val. Unitário - R\$ Val. Tc

Identificação do(s) Profissional(is) Executantes

Seq. Rel. Grau Part. Código na operadora/CPF

Nome do Profissional

Conselho

Número Conselho

UF

Código Ci

Data de Realização de Procedimentos em Série

Assinatura do Beneficiário ou Responsável

Observação:

Total Procedimentos R\$: 0.00

Total Taxas e Aluguéis R\$: 0.00

Total Materiais R\$: 0.00

Total de OPME R\$: 0.00

Total Medicamentos R\$: 0.00

Total Gases Medicinais R\$: 0.00

Total Geral da Guia R\$: 0.00

Data e Assinatura do Prestador Executante:



|

NATUS LUMINE MATERNIDADE

EXAMES

Pedido: 437275564

Data: 2025-02-18



Procedimento/Serviço

SEQUENCIA 1

18/02/2025

Us - Obstétrica Com Doppler Colorido



- |
- Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDADE

Motivo: Beneficiário em carência para o procedimento solicitado





Detalhes Token



Detalhes das etapas da solicitação



SOBRE O PROCEDIMENTO

Sequência 1

Procedimento

Us - Obstétrica Com Doppler Colorido



Etapas da solicitação



Pedido recebido

28/11/2024



Encaminhado para especialista



Pedido autorizado

28/11/2024



PLANO MÉDICO AMIL

AMIL S380 QC NAC R PJ



Nome do beneficiário

Vivianne Meneses De Jesus

Plano médico amil

Amil S380 Qc Nac R Pj

Número do cartão

089558885



Rede de atendimento

883 Amil S380 Qc

Data de nascimento

28/03/1992

 **VIVIANNE**
Dependente

